

事案

Xは、Y社の企画する旅行業務関係の添乗員であったが、旅行日程の日時や目的地等が定められることによって、業務の内容があらかじめ具体的に確定されており、Xが自ら決定できる事項の範囲、その決定に係る選択の幅は限られていた。

また、Y社は、国際電話用の携帯電話を貸与した上、添乗日報を作成し提出することも指示しており、その記載内容からは、添乗員の旅程の管理等の状況を具体的に把握することができる状況であった。

このため、Xは、事業場外労働のみなし労働時間制でいう「労働時間を算定し難いとき」には当たらない業務であるため、時間外割増賃金等の支払いを求めて訴えた。



争点・結論

争点	あらかじめ業務が具体的に指示されている場合に、事業場外労働のみなし労働時間制は適用できるか。
結論	できない。

POINT

業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、会社と従業員との間の業務に関する指示および報告の方法、内容やその実施の態様、状況等に鑑みて、これに従事する従業員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難い場合は、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえない。

判旨

本件添乗業務は、旅行日程が上記のとおりその日時や目的地等を明らかにして定められることによって、業務の内容があらかじめ具体的に確定されており、添乗員が自ら決定できる事項の範囲およびその決定に係る選択の幅は限られているものといえることができる。

また、ツアーの開始前には、[……中略……] 添乗員用のマニュアルにより具体的な業務の内容を示し、これらに従った業務を行うことを命じている。そして、ツアーの実施中においても、Y社は、添乗員に対し、携帯電話を所持して常時電源を入れておき、ツアー参加者との間

で契約上の問題やクレームが生じ得る旅行日程の変更が必要となる場合には、Y社に報告して指示を受けることを求めている。さらに、ツアーの終了後においては、Y社は、添乗員に対し、前記のとおり旅程の管理等の状況を具体的に把握することができる添乗日報によって、業務の遂行の状況等の詳細かつ正確な報告を求めている。[……中略……]

これらによれば、本件添乗業務について、Y社は、添乗員との間で、あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で、予定された旅行日程に途中で相応の変更を要する事態が生じた場合にはその時点で個別の指示をするものとされ、旅行日程の終了後は内容の正確性を確認し得る添乗日報によって業務の遂行の状況等につき詳細な報告を受けるものとされているといえることができる。

以上のような業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、Y社と添乗員との間の業務に関する指示および報告の方法、内容やその実施の態様、状況等に鑑みると、本件添乗業務については、これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないと解するのが相当である。

解説

この判例では、従業員の勤務の状況を具体的に把握できる場合は、みなし労働時間制は認められないこととされています。

関連条文

（事業場外労働のみなし労働時間制）労働基準法第38条の2第1項

労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。

確認問題

- ❶ 旅行添乗業務について、会社は、添乗員との間で、あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で、予定された旅行日程に途中で相応の変更を要する事態が生じた場合にはその時点で個別の指示をするものとされ、旅行日程の終了後は内容の正確性を確認し得る添乗日報によって業務の遂行の状況等につき詳細な報告を受けるものとされている状況下においては、いわゆる事業場外労働のみなし制度における「」に当たるとはいえないとするのが、最高裁判所の判例である。（H27選-A）